2° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL PUNO
EXPEDIENTE : 00562-2024-0-2101-JR-CI-03
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : MARTHA IRENE AGUILAR CASTILLO
ESPECIALISTA : GOMEZ MAYDANA TATIANA MARISOL
DEMANDADO : POMA SALAS, PIO FELIX
FLORES DE POMA, LIDIA MARINA
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
DEMANDANTE : GUTIERREZ CALISAYA, ABELARDO COKE
RAMOS QUISPE, FLORINDA

Resolución Nro. Dieciséis (16).

Puno, veinte de marzo del dos mil veinticuatro.

VISTOS: El escrito con cargo de ingreso 4396-2025, y:

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Del escrito de apelación.- Que, el demandado Mi Banco, Banco de la Microempresa S.A., interpone apelación en contra de la Sentencia N° 013-2025, contenida en la Resolución N° 15 de fecha 30 de enero de 2025; y.

SEGUNDO.- De las normas aplicables.- El artículo IX del título preliminar del Código Procesal Civil, establece: *"Las normas procesales contenidas en este código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario(..)";* asimismo, el artículo 367° del Código Procesal Civil, regula la admisibilidad e improcedencia. *"La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el juez que expidió a resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando esta fuera exigible.* ***La apelación que no acompañen el recibo de la tasa, se interponga fuera de plazo, que no tenga fundamento o no precise el agravio será de plano declarada inadmisible o improcedente(...)",*** asimismo, la Resolución Administrativa 004-2025-CE-PJ, regula el cuadro de los valores de aranceles judiciales; de lo que se infiere que los medios impugnatorios que no cumplen con las formalidades previstas en el código, es pasible de ser declarado inadmisible o improcedente, según sea el caso.

TERCERO.- Calificación del escrito de apelación.- Ahora bien, teniendo en cuenta el escrito de apelación y las normas citadas se advierte que el escrito de apelación, tiene la siguiente observación: **i)**

Que verificado el escrito de apelación, se advierte que el impugnante no ha cumplido con presentar el arancel pertinente por apelación de sentencia; máxime si se tiene en cuenta que es un anexo necesario que debe contener un recurso de apelación; siendo plausible de subsanación debe de concederse un plazo razonable, bajo apremio de rechazarse en caso de incumplimiento.

Por estos fundamentos expuestos:

SE RESUELVE:

DECLARAR INADMISIBLE la apelación interpuesta por MI BANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., en contra de la Sentencia N° 013-2025, contenida en la Resolución N° 15 de fecha 30 de enero de 2025 en consecuencia, se le **CONCEDE el plazo de dos días hábiles** al impugnante, a efecto de que subsane la omisión anotada **bajo expreso apercibimiento de rechazarse y declararse inadmisible de plano la apelación propuesta**, en caso de incumplimiento. **Hágase saber**. A LOS ANEXOS: A sus antecedentes.

(firmado digitalmente)

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la versión imprimible localizada en la sede digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. La verificación puede ser efectuada a partir de la fecha del 01-01-2026 hasta el 31-12-26. Base legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029 - 2021 - PCM y la directiva N° 002 - 2021 - PCM/SGTD.
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1OZzvbFKmQ6gYzJXMRARqvwxBdFwV5Ot-?usp=drive_link